CONTRATS CLIENTS

Accord de confidentialité réciproque

Réf. AE-CTR-07 · Version 1.0, octobre 2026

Accord n° Numéro de l'accord

Entre les soussignés

Agence Elite, à compléter : forme juridique au capital de à compléter : capital, immatriculée au RCCM sous le numéro à compléter : n° RCCM, NIU à compléter : NIU, dont le siège est situé 10 avenue Stéphane Tchitchelle, Centre-ville, BP 761, Pointe-Noire, République du Congo, représentée par à compléter : représentant légal, en qualité de à compléter : fonction,

ci-après dénommée « Agence Elite »,

Et

Nom du client, Forme juridique du client, immatriculée au RCCM sous le numéro RCCM du client, NIU NIU du client, dont le siège est situé Adresse du client, représentée par Nom et fonction du signataire, dûment habilité(e),

ci-après dénommé(e) « Nom court du client ».

Ensemble « les Parties ». Chaque Partie peut être, selon le cas, la « Partie qui divulgue » ou la « Partie qui reçoit ».

Préambule

Les Parties envisagent de collaborer dans le cadre du projet suivant : Description du projet (ci-après « le Projet »).

Pour étudier et, le cas échéant, réaliser le Projet, chaque Partie sera amenée à communiquer à l'autre des informations confidentielles. Les Parties souhaitent protéger ces informations dans les conditions ci-dessous.

Article 1. Objet

Le présent accord définit les conditions dans lesquelles chaque Partie s'engage à préserver la confidentialité des informations reçues de l'autre Partie dans le cadre du Projet. Il ne crée aucune obligation de conclure un contrat ultérieur.

Article 2. Informations confidentielles

Sont confidentielles toutes les informations, quels qu'en soient la forme (écrite, orale, électronique, visuelle) et le support, communiquées par une Partie à l'autre à l'occasion du Projet, notamment :

- les informations commerciales et financières (clients, prix, marges, chiffres d'affaires, stratégie, projets) ;
- les informations techniques (logiciels, codes sources, architectures, accès, mots de passe, méthodes, savoir-faire) ;
- les créations, maquettes, études et documents de travail non publiés ;
- les données personnelles de salariés, clients, candidats ou partenaires ;
- l'existence même du Projet et le contenu des discussions entre les Parties.

Les informations communiquées oralement sont confidentielles dès lors que leur nature ou les circonstances de leur communication le font comprendre.

Article 3. Exceptions

Ne sont pas confidentielles les informations dont la Partie qui reçoit prouve :

- qu'elles étaient publiques au moment de leur communication, ou le sont devenues sans faute de sa part ;
- qu'elle les connaissait déjà légitimement avant leur communication ;
- qu'elle les a reçues légitimement d'un tiers non tenu au secret ;
- qu'elle les a développées de façon indépendante, sans utiliser les informations de l'autre Partie.

Article 4. Engagements des Parties

Chaque Partie qui reçoit des informations confidentielles s'engage à :

- les utiliser **uniquement** pour les besoins du Projet ;
- ne les communiquer qu'à ses dirigeants, salariés, prestataires ou conseils qui ont besoin de les connaître pour le Projet, après les avoir informés de leur caractère confidentiel et soumis à une obligation au moins équivalente ; elle répond du respect de cette obligation par ces personnes ;
- les protéger avec le même soin que ses propres informations confidentielles, et au minimum avec un soin raisonnable (accès restreints, mots de passe, stockage sécurisé) ;
- ne pas les copier, sauf pour les besoins du Projet ;
- ne pas chercher à reconstituer un logiciel, un procédé ou un produit à partir de ces informations ;
- informer sans délai l'autre Partie de toute divulgation ou perte, même accidentelle.

Article 5. Divulgation imposée par la loi

Si une Partie est tenue de communiquer des informations confidentielles en application de la loi ou d'une décision d'une autorité judiciaire ou administrative, elle en informe préalablement l'autre Partie, dans la mesure où la loi le permet, et limite la communication au strict nécessaire.

Article 6. Données personnelles

Si des données personnelles sont échangées, chaque Partie s'engage à les traiter conformément à la loi n° 29-2019 du 10 octobre 2019 portant protection des données à caractère personnel et, lorsque des personnes situées en France ou dans l'Union européenne sont concernées, au RGPD et à la loi Informatique et Libertés. Les données ne sont échangées que si elles sont nécessaires au Projet, et sont supprimées dès qu'elles ne le sont plus.

Article 7. Propriété des informations

Les informations confidentielles restent la propriété de la Partie qui les a communiquées. Le présent accord ne confère à la Partie qui reçoit aucun droit de propriété intellectuelle ni licence sur ces informations, sauf ce qui est nécessaire à l'étude du Projet.

Les informations sont communiquées « en l'état ». Chaque Partie reste libre de décider de la suite donnée au Projet.

Article 8. Restitution et destruction

À la fin du Projet, à l'expiration de l'accord ou à première demande de la Partie qui divulgue, la Partie qui reçoit restitue ou détruit les informations confidentielles et leurs copies, dans un délai de quinze (15) jours, et le confirme par écrit. Elle peut conserver une copie lorsque la loi l'exige, cette copie restant soumise au présent accord.

Article 9. Durée

L'accord entre en vigueur à sa signature pour une durée de **Nombre, par exemple 2** **ans**, couvrant les informations échangées pendant cette période.

Les obligations de confidentialité restent en vigueur pendant **Nombre, par exemple 5** **ans** après la fin de l'accord. Pour les codes sources, mots de passe et données personnelles, elles durent aussi longtemps que ces informations restent confidentielles.

Article 10. Responsabilité

Toute violation du présent accord engage la responsabilité de la Partie fautive, qui doit réparer le préjudice subi par l'autre Partie. La Partie victime peut en outre demander en justice toute mesure utile pour faire cesser la violation.

Article 11. Non-sollicitation

Pendant la durée de l'accord et douze (12) mois après sa fin, aucune Partie ne sollicite en vue de son embauche un salarié de l'autre Partie ayant participé au Projet, sauf accord écrit.

Article 12. Force majeure

Aucune Partie n'est responsable d'un manquement dû à un événement de force majeure, à condition d'avoir pris les précautions raisonnables pour protéger les informations confidentielles.

Article 13. Dispositions générales

L'accord exprime l'intégralité de l'engagement des Parties sur son objet. Toute modification fait l'objet d'un avenant écrit. Il ne peut être cédé sans accord écrit de l'autre Partie.

Article 14. Droit applicable et litiges

L'accord est soumis au droit de la République du Congo et aux Actes uniformes de l'OHADA applicables. Les Parties recherchent d'abord une solution amiable pendant trente (30) jours. À défaut, le litige est porté devant le **tribunal de commerce de Pointe-Noire**.

Fait à Pointe-Noire, le Date, en deux (2) exemplaires originaux.

Signatures

Pour Agence Elite	Pour Nom du client
à compléter : représentant légal, à compléter : fonction	Nom et fonction du signataire
Date : Date	Date : Date
Signature :	Signature :